

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1651/2537

พนักงานอัยการ กองคดี แขวง พระนคร
ได้

โจทก์ร่วม

บริษัท มิต้าอินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท ศุภกรมั่นคงอควิปเมนต์ จำกัด
กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 272 (1), มาตรา 275

สินค้าของกลางที่จำเลยนำเข้ามาในราชอาณาจักรและจำหน่าย หรือเสนอ
จำหน่าย มีคำว่า MITA ซึ่งเป็นชื่อใช้กับสินค้า ของโจทก์ร่วม และที่ กล่องสินค้ามี
ข้อความว่า DC-211,213RE,313Z และ 313ZD ตรงกับที่กล่องสินค้าของโจทก์ร่วม
แต่ผู้ผลิตสินค้าของกลางมิได้เอาคำว่า MITA มาใช้อย่างเครื่องหมายการค้าหรือชื่อใน
การประกอบการค้าแต่อย่างใด กล่าวคือ สินค้าของกลางบางส่วนไม่มี
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อในการประกอบการค้าระบุไว้คงมีแต่คำว่า MITA ปะปนอยู่
กับคำภาษาอังกฤษอื่นที่สลากสินค้าเท่านั้น และสินค้าของกลางอื่นมี
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อในการประกอบการค้าระบุไว้ว่า KTN อยู่ในกรอบ
สามเหลี่ยมต่างกับคำว่า MITA ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้า หรือชื่อในการประกอบการ
ค้าของโจทก์ร่วมอย่างชัดเจน สินค้าของกลางจึงไม่เป็นสินค้าที่มีชื่อ หรือข้อความใน

การประกอบการค้าของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบด้วยมาตรา 272(1)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274, 275, 83, 91, 33 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบด้วยมาตรา 272(1), 83 ให้ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 1 ปี และปรับคนละ 2,000 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "MITA" ซึ่งใช้กับสินค้าจำพวก

เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ผงหมึกและผงเหล็กตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.17 ถึง จ.19 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยมีบริษัทค้าประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ส่วนจำเลยทั้งสามร่วมกันสั่งสินค้าจำพวกผงหมึกและผงเหล็กตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.4 ถึง จ.6 จากบริษัทคาตุนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในราชอาณาจักรและจำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายสินค้าดังกล่าวตามเอกสารหมาย จ.29 และ ล.9 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่า สินค้าจำพวกผงหมึกและผงเหล็กตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.5 ถึง จ.7 (ที่ถูกรับ จ.4 ถึง จ.6) ที่จำเลยทั้งสามร่วมกันนำเข้ามาในราชอาณาจักรและจำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าดังกล่าวนั้นมีชื่อหรือข้อความในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.17 ถึง จ.19 หรือไม่ แม้วัตถุประสงค์ตามหมาย จ.4 ถึง จ.6 มีคำว่า MITA ซึ่งเป็นชื่อใช้กับสินค้าของโจทก์ร่วมตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.17 ถึง จ.19 และที่กล่องสินค้าตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.6 มีข้อความว่า DC-211, 213 RE, และ 313 ZD ตรงกับที่กล่องสินค้าของโจทก์ร่วมตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.17 ด้วยก็ตาม แต่ผู้ผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.4 ถึง จ.6 มิได้เอาคำว่า MITA มาใช้อย่างเครื่องหมายการค้าหรือชื่อในการประกอบการค้าแต่อย่างใด กล่าวคือ สินค้าตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.4 และ จ.5 ไม่มีเครื่องหมายการค้าหรือชื่อในการประกอบการค้าระบุไว้คงมีแต่คำว่า MITA ปะปนอยู่กับคำภาษาอังกฤษอื่นที่สละกสินค้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้นและสินค้าตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.6 ก็มีเครื่องหมายการค้าหรือชื่อในการประกอบการค้าระบุไว้ว่า KTN อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมต่างกับคำว่า MITA ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมอย่างชัดเจน การที่จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันนำเข้ามาในราชอาณาจักรและจำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.4 ถึง จ.6 นั้น จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสามได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรและจำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อหรือ

ข้อความในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วม เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้า
หรือการค้าของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบด้วยมาตรา 272(1), 83 ตามที่โจทก์
ฟ้อง แม้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ฎีกาขึ้นมา แต่การกระทำของจำเลยทั้งสามไม่เป็นความผิด
ตามฟ้องนั้นเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาให้มีผลไป
ถึงจำเลยที่ 1 ด้วยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213
ประกอบกับมาตรา 225 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามมานั้น ศาลฎีกา
ไม่เห็นพ้องด้วย

ฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยทั้งสาม

(ไพศาล รามชางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ